

刑法
No.197

R1-7

(配点: 3)

月 日

月 日

罪数に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選べなさい。

1. 甲は、乙を恐喝して乙から財物の交付を受けるとともに財産上の利益を得た。甲には、包括して1個の恐喝罪が成立する。
2. 甲は、乙ら3名をその面前で同時に恐喝して3名全員からそれぞれ財物を出させ、その3名分の財物の交付を乙から一括して受けた。甲には、3個の恐喝罪が成立し、これらは併合罪となる。
3. 甲は、乙を恐喝して乙から財物の交付を受け、その恐喝の手段として用いられた暴行により乙に傷害を負わせた。甲には、恐喝罪と傷害罪が成立し、これらは併合罪となる。
4. 甲は、恐喝の手段として乙を監禁し、その間に乙を脅迫して乙から財物の交付を受けた。甲には、監禁罪と恐喝罪が成立し、これらは併合罪となる。
5. 甲は、乙が窃取した財物と知りながら、乙を恐喝してその財物の交付を受けた。甲には、盗品等無償譲受け罪と恐喝罪が成立し、これらは併合罪となる。

№197	罪 数		正答率
R1-7	正 解	1、4 (順不同)	56%

1 正しい

大判明45.4.15は、本記述と同様の事案において、恐喝罪(249条1項、同条2項)一罪を成立させている。その理由として、判例は、249条1項及び2項は同一罪質であり、同一罪名を成すものであって、249条は1個の罪名に関する規定であるということを挙げている。

2 誤っている

最大判昭49.5.29(百選I104事件)は、「刑法54条1項前段の規定……にいう1個の行為とは、法的評価をはなれ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上1個のものとの評価をうける場合をいう」としている。そして、大判明43.9.27は、本記述と同様の事案において、数個の恐喝罪の観念的競合になるとしている。

3 誤っている

最判昭23.7.29は、恐喝罪(249条1項)が成立し、手段として用いられた暴行により傷害の結果が生じた場合、恐喝罪と傷害罪(204条)の観念的競合(54条1項前段)になるとしている。

4 正しい

最判平17.4.14(百選I103事件)は、本記述と同様の事案において、「恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても、両罪は、犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず、牽連犯の関係にはない」としている。

5 誤っている

大判昭6.3.18は、本記述と同様の事案において、盗品無償譲受け罪(256条1項)と恐喝罪(249条1項)の観念的競合(54条1項前段)になるとしている。

以上により、正しい記述は1と4であり、したがって、正解は肢1と肢4(順不同)となる。